



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : YAHYA. H alias YAHYA PONGOLIU; |
| 2 | Tempat lahir | : Gorontalo; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun/29 November 1964; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo tertanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA. H Alias YAHYA PONGOLIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA. H alias YAHYA PONGOLI, oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku sertipikat (Tanda Bukti Hak) asli Nomor 00273, dengan nama pemegang hak an. Anton Hasan.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak diajukan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP oleh karenanya memohon diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-38/Grt/Eoh.2/2023 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Selain daripada itu apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terdakwa menyatakan akan siap menerima hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tetapi Terdakwa akan tetap menguasai tanah tersebut oleh karena itu merupakan harta warisan dari orang tuanya walaupun telah ada putusan dan eksekusi dari Pengadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/Grt/Eoh.2/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU** pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU mengklaim tanah milik saksi ANTON HASAN tersebut adalah miliknya dan sekarang ini tanah milik saksi ANTON HASAN tersebut sudah mulai dibersihkan oleh Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU untuk dilakukan penanaman padi.
- Bahwa Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU memasuki tanah milik saksi ANTON HASAN dengan cara langsung melakukan penggarapan tanah milik saksi ANTON HASAN dengan menanam padi di tanah milik saksi ANTON HASAN, yang tanpa pemberitahuan ke saksi ANTON HASAN langsung selaku pemilik tanah.
- Bahwa awalnya saksi KISMAN GIU pada saat itu pergi ingin mengecek air yang ada di sawah saksi ANTON HASAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada saat saksi KISMAN GIU ingin pulang pada pukul 08.00 wita saksi KISMAN GIU melihat Terdakwa YAHYA PONGOLIU sedang melakukan pemangkasan rumput di tanah milik saksi ANTON HASAN lalu kemudian saksi KISMAN GIU menelpon anak dari saksi ANTON HASAN yaitu saksi FAISAL HASAN dan menanyakan bahwa lahan milik bapak dari saksi FAISAL HASAN dikerja lagi oleh Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU.
- Bahwa saksi KISMAN GIU melihat secara langsung di mana Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU melakukan pemangkasan rumput di lahan milik saksi ANTON HASAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU langsung merampas tanah tersebut dari korban Saksi ANTON HASAN dan saksi KISMAN GIU melihat Terdakwa Yahya H. Alias Yahya Pongoliu sudah membersihkan tanah tersebut tanpa ijin dari Korban atau Saksi ANTON HASAN.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu terdapat tanda besi karena sudah bersertifikat dan tanah tersebut di kelilingi rumah dan beton dari Drainase air.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Yahya H. Alias Yahya Pongoliu yaitu menghilangkan besi Handom yang menjadi batas tanah milik Saksi ANTON HASAN.
- Bahwa pada saat saksi ANTON HASAN mengetahui Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU ada memasuki tanah milik saksi ANTON HASAN dan sudah melakukan penanaman, saksi ANTON HASAN takut untuk menegurnya di karenakan Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU akan mengancam saksi ANTON HASAN dan demi keselamatan saksi ANTON HASAN pun melapor di kantor Camat Biau secara lisan untuk menegur yang bersangkutan untuk tidak memasuki tanah milik saksi ANTON HASAN bahkan sudah di lakukan mediasi antara saksi ANTON HASAN dan Terdakwa YAHYA di kantor camat Biau yang mana Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU tidak boleh memasuki apalagi menggarap tanah milik saksi ANTON HASAN, namun kenyataannya Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU tidak mengindahkan, dimana Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU tetap bersikeras dengan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan menganggap tanah milik saksi ANTON HASAN tersebut.
- Bahwa saksi KISMAN GIU melihat Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU melakukan aktifitas di tanah milik saksi ANTON HASAN dengan memangkas rumput yang ada di tanah milik saksi ANTON HASSAN yang bahwa mana tanah tersebut sudah sah milik saksi ANTON HASAN sesuai putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo 38/PDT/2020/ PT GTO.
- Bahwa Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU telah mengetahui berdasarkan salinan putusan P.N Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/P.N Lbo dan berita acara eksekusi Nomor 148 K/Pdt/2022 karena Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU menerima salinannya juga dan pada saat eksekusi tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU bersama keluarganya hadir.
- Bahwa Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU tetap akan melanjutkan aktifitas Terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU di tanah tersebut walaupun tanah tersebut sudah di putusan milik Hj ANTON HASAN berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo 38/PDT/2020/ PT GTO.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YAHYA H. Alias YAHYA PONGOLIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Hasan alias Anton (Korban), disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Saksi seluas 6.061 M² (enam ribu enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sekarang telah bersertipikat atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dengan cara mulai membersihkan rumput atau tanaman liar diatas tanah itu untuk penanaman padi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan Terdakwa tersebut setelah mendengar kabar dari anak Saksi bernama Faisal Hasan (saksi Faisal Hasan) bahwa menurut penyampaian saksi Kisman Giu kepadanya, tanah milik Saksi tersebut sudah dibersihkan oleh Terdakwa untuk persiapan penanaman padi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang masuk menguasai tanah dan melakukan penanaman padi diatas tanah tersebut, Saksi pernah melaporkannya ke Kantor Camat Biau agar menegur Terdakwa untuk tidak memasuki tanah milik Saksi lalu atas laporan Saksi antara Saksi dengan Terdakwa pernah dilakukan mediasi namun hasil mendiasi tersebut tidak dindahkan Terdakwa halmana Terdakwa tetap bersikeras dan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak menggarap tanah tersebut namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari saksi Ratu I Bobihu seharga Rp41.000.000,00- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersikeras dan menyatakan tanah tersebut miliknya, sebelum pelaporan perkara ini Saksi pernah menggugat Terdakwa atas perbuatannya yang masuk dan menguasai tanah tersebut di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto dan terhadap sengketa tersebut melalui putusannya pengadilan telah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Saksi dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan namun setelah eksekusi tersebut Terdakwa kembali melakukan tindakan masuk dan menguasai tanah tersebut tanpa izin dari Saksi;

- Bahwa Saksi pernah memasang tanda batas di empat sudut tanah tersebut berupa besi hendom namun setelah di cek rupanya besi hendom tersebut sudah tidak ada, Saksi curiga Terdakwalah yang mencabut atau menghilangkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Tanah tersebut miliknya, surat-surat yang diajukan Saksi dalam perkara sengketa tanah tersebut di pengadilan adalah surat palsu;
- Terdakwa tidak pernah mengancam membunuh Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Ratu I Bobihu alias Cii Ratu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Anton Hasan alias Anton (Korban) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerobotan tersebut dari keterangan saksi Kisman Giu alias Pakio;
- Bahwa Korban membeli tanah itu dari Saksi pada tanggal 02 Juli 2015. Sebelumnya Saksi telah menguasai tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun yakni sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 dan selama itu tidak pernah ada masalah;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Kasim Hulonggungo alias Bali Ku di tukar sapi oleh Usman Moito alias Bali Usu setelah itu di tahun 1995 Usman Moito menjual tanah tersebut kepada Saksi dengan bukti jual beli berupa kwintansi lalu di tahun 2015 Saksi menjual tanah tersebut kepada Korban dengan bukti kwitansi;
- Bahwa Korban sebelumnya telah menggugat Terdakwa secara perdata atas pengusaan tanah tersebut, Saksi pernah memberikan keterangan di perkara tersebut sebagai saksi dari Korban dan setahu Saksi perkara tersebut telah keluar putusannya di menangkan oleh Korban;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pernah mendengar bahwa pengadilan telah melakukan eksekusi terhadap perkara tersebut kemudian Saksi mendengar dari saksi Kisman Giu bahwa Terdakwa kembali membersihkan tanah itu dan akan ditanami padi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Tukar menukar menukar atas tanah tersebut tidak benar;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Kisman Giu alias Kisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Anton Hasan alias Anton (Korban) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tanah tersebut milik Korban sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto dan terhadap putusan itu terhadap tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Saksi melihat Terdakwa membersihkan atau memangkas rumput ditanah milik korban tersebut untuk dilakukan penanaman padi lalu pada hari itu juga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkannya kepada saksi Faisal Hasan (anak dari Korban);
- Bahwa penyerobotan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukannya setelah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut dan eksekusi tersebut diketahui dan disaksikan pula oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tanah tersebut sudah bersertipikat, pada tanah itu terdapat tanda besi disetup sudutnya dan beton saluran air;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya:

4. Adam Bakari alias Kapa Damu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik Anton Hasan alias Anton (Korban) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo



- Bahwa Terdakwa menguasai tanah milik Korban tersebut sejak tahun 2019 hingga sekarang dengan cara menanam padi;
- Bahwa terhadap tanah tersebut antara Korban dan Terdakwa pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Limboto dan atas sengketa tersebut dimenangkan oleh Korban. Dinyatakan oleh pengadilan tanah tersebut sah milik Korban dan untuk itu pengadilan telah melakukan eksekusi tanggal 31 Agustus 2023 dihadiri oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sebelum dilakukan eksekusi, Terdakwa pernah menanam padi ditanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen lalu setelah eksekusi dilakukan oleh pengadilan Terdakwa tetap saja menguasai tanah tersebut hingga sekarang;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik saksi Ratu I Bobihu, di tahun 2014 sampai dengan 2015 tanah tersebut pernah digadaikan oleh saksi Ratu I Bobihu kepada Saksi kemudian setelah gadai itu selesai tanah tersebut dijual kepada Korban;
- Bahwa sejak Terdakwa pulang dari Malaysia, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa tanah itu milik orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa untuk segera keluar dari tanah itu karena telah kalah gugatan perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

5. Faisal Hasan alias Fais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah milik ayah Saksi yakni Saksi Anton Hasan alias Anton (Korban) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tanah tersebut milik ayah Saksi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto dan terhadap putusan itu terhadap tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa penyerobotan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saat itu Saksi ditelepon oleh saksi Kisman Giu alias Kisi menerangkan bahwa tanah yang sudah dimenangkan oleh ayah Saksi di pengadilan telah di kerja lagi oleh Terdakwa lalu informasi tersebut Saksi teruskan kepada ayah Saksi (Korban);
- Bahwa tanah tersebut ayah Saksi beli dari Saksi Ratu I Bobihu seharga Rp41.000.000,00- (empat puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir surat, sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 yang menyatakan bahwa objek sengketa yakni sebidang tanah sawah seluas $\pm 6.061 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara adalah milik Sdr. Anton Hasan;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 38/PDT/2020/PT GTO tanggal 23 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
4. Foto Copy Sertifikat Tanah Nomor: 00273 dengan luas 5.864 m² (Lima ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Rina Wungguli, A.Md tanggal 23 Mei 2023;
5. Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo, Jo Nomor 38/PDT/2020/PT Gto Jo. Nomor 148 K/Pdt/2022 tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini atas laporan Saksi Anton Hasan karena memaras rumput, membersihkan atau menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 6000 M² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa membersihkan atau memaras rumput di tanah tersebut dan rencananya di tanah itu akan Terdakwa tanami jagung;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa dan kami pernah mempunyai rumah diatas tanah itu serta Terdakwa bersama saudara-saudara Terdakwa lainnya lahir rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap tanah tersebut sudah dijual oleh saksi Ratu Bobihu kepada saksi Anton Hasan setelah Terdakwa pulang dari perantauan;
- Bahwa benar terhadap tanah tersebut pernah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Limboto yakni antara saksi Anton Hasan selaku Penggugat melawan Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa lainnya sebagai Tergugat;
- Bahwa dalam perkara sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh saksi Anton Hasan dan terhadap tanah itu pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Limboto pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tetap akan melanjutkan mengerjakan atau menguasai tanah tersebut walaupun tanah tersebut sudah diputuskan pengadilan bahwa tanah tersebut milik saksi Anton Hasan;
- Bahwa Terdakwa tetap menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa warisan dari orang tua walaupun sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali tindakan yang dilakukan karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa warisan dari orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Duawulu A. Kadir alias Uan, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan terkait laporan dari Saksi Anton Hasan terhadap penyerobotan tanah miliknya terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa terhadap tanah tersebut antara Terdakwa dan saksi Anton Hasan alias Anton (Korban) pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Limboto dan Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara itu sebagai Saksi yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN

Lbo



- Bahwa atas perkara tersebut dimenangkan oleh saksi Anton Hasan alias Anton selaku Penggugat kemudian terhadap tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh pengadilan. Setelah selesai eksekusi disekeliling tanah tersebut dipasangai pita berwarna kuning. Selanjutnya sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak ada lagi yang mengelola;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal usul tanah tersebut adalah milik Kasim Hulonggung alias Bali Kau yang ditukar dengan sapi milik Murdin Mangopa yakni saudara dari Usman Moito alias Bali Usu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku sertipikat (Tanda Bukti Hak) Asli Nomor 00273 dengan nama pemegang hak atas nama Anton Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan bersesuaian antara satu dan lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 saksi Anton Hasan dan Terdakwa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo;
2. Bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tersebut yakni Saksi Anton Hasan alias Anton (Korban) sebagai Penggugat melawan Yahya Pongliu (Terdakwa), Hasni Pongoliu, Samsudin Pongoliu dan Alike Pongoliu sebagai Para Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo yakni sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 6.061 M² yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas-batas yakni Utara berbatasan dengan tanah milik Anton Al Idrus, Timur berbatasan dengan Saluran air irigasi Tenilo, Selatan berbatasan dengan tanah Santon Mangopa dan Barat berbatasan dengan tanah milik H. Rastin Giu;
4. Bahwa oleh Pengadilan telah diputuskan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik saksi Anton Hasan alias Anton yakni berdasarkan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik saksi Anton Hasan alias Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Banding Nomor 38/PDT/2020/PT GTO tanggal 27 Januari 2021 pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Tergugat lainnya;

3. Putusan Kasasi Nomor 148/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan Tergugat lainnya;

5. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto atas permohonan dari saksi Anton Hasan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan eksekusi terhadap objek sengketa, eksekusi tersebut berjalan sempurna kemudian objek sengketa tersebut diserahkan kepada saksi Anton Hasan alias Anton selaku pemilik sah objek sengketa;

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 terhadap tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik nomor 00273 atas nama pemegang hak Anton Hasan (saksi Anton Hasan);

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali melakukan kegiatan atau kembali menguasai tanah tersebut dengan melakukan pembersihan atau memangkas rumput atau tananam yang diatasnya tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Anton Hasan;

8. Bahwa sebelumnya saksi Anton Hasan dan pihak pemerintah desa Biau telah memberitahu kepada Terdakwa untuk tidak kembali menguasai tanah tersebut karena berdasarkan putusan pengadilan tanah tersebut sudah dinyatakan milik saksi Anton Hasan namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut dan bersikap tetap ingin menggarap dan menguasai tanah tersebut oleh karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanah miliknya warisan dari orang tuanya walaupun telah ada putusan dan eksekusi dari pengadilan;

9. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tetap menyatakan tindakannya tersebut adalah benar;

10. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN

Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 167 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum atau berada disitu dengan cara melawan hukum, atas perintah yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tersebut ditujukan kepada Yahya H. alias Yahya Pongoliu yakni orang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tidak disangkal kebenarannya olehnya maupun saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang di hadapkan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “telah terpenuhi”;

3. **Ad.2. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum atau berada disitu dengan cara melawan hukum atas perintah yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan dan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melawan hukum menunjukkan perbuatan dari pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah sesuatu hal yang menjadi tujuan atau diperintahkan si Pelaku kepada orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi diluar kehendak dari orang yang diperintahkan itu. perbuatan memaksa ini selalu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tahun 2020 saksi Anton Hasan dan Terdakwa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo. Pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tersebut yakni Saksi Anton Hasan alias Anton (Korban) selaku Penggugat melawan Yahya Pongliu (Terdakwa), Hasni Pongliu, Samsudin Pongliu dan Alike Pongliu selaku Para Tergugat;

Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tersebut yakni sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 6.061 M² yang terletak di Dusun Tenilo Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas-batas yakni Utara berbatasan dengan tanah milik Anton Al Idrus, Timur berbatasan dengan Saluran air irigasi Tenilo, Selatan berbatasan dengan tanah Santon Mangopa dan Barat berbatasan dengan tanah milik H. Rastin Giu;

Bahwa oleh Pengadilan telah diputuskan bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah milik saksi Anton Hasan alias Anton yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah milik saksi Anton Hasan alias Anton;
2. Putusan Banding Nomor 38/PDT/2020/PT GTO tanggal 27 Januari 2021 pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Tergugat lainnya;
3. Putusan Kasasi Nomor 148/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan Tergugat lainnya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan eksekusi terhadap objek sengketa, eksekusi tersebut berjalan sempurna, objek sengketa diserahkan kepada saksi Anton Hasan alias Anton selaku Pemohon eksekusi dan pemilik sah objek sengketa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 terhadap tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik nomor 00273 atas nama pemegang hak Anton Hasan (saksi Anton Hasan);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali melakukan kegiatan atau kembali menguasai tanah tersebut dengan melakukan pembersihan atau memangkas tanaman yang diatasnya tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Anton Hasan;

Bahwa sebelumnya saksi Anton Hasan dan pihak pemerintah desa telah memberitahu kepada Terdakwa untuk tidak lagi menguasai tanah tersebut karena berdasarkan putusan pengadilan tanah tersebut sudah dinyatakan milik saksi Anton Hasan namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut dan bersikap tetap ingin menggarap dan menguasai tanah tersebut;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa dipersidangan dirinya akan terus menguasai tanah tersebut oleh karena tanah tersebut adalah tanah miliknya warisan dari orang tuanya walaupun telah ada putusan dan eksekusi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang kembali menguasai tanah itu walaupun diketahuinya telah ada putusan dan eksekusi pengadilan yang menyatakan pemilik sah tanah tersebut adalah saksi Anton Hasan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan atas perkara sengketa tanah tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 telah pula dinyatakan Terdakwa dan Para Tergugat lainnya yang menguasai tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini jelas terang merupakan pengulangan dan merugikan saksi Anton Hasan serta tindakan Terdakwa tersebut secara nyata tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN

Lbo



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diajukan setelah pembacaan dakwaan sehingga pengajuan keberatan atas dakwaan tersebut tidak lagi menjadi relevan oleh karena pemeriksaan perkara telah sampai pada pembuktian apakah dakwaan penuntut tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku sertipikat (Tanda Bukti Hak) Asli Nomor 00273 dengan nama pemegang hak atas nama Anton Hasan telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya yang sah yakni saksi Anton Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 167 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA. H alias YAHYA PONGOLIU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menguasai atau berada ditanah atau pekarangan orang lain dengan cara melawan hukum yang atas perintah yang berhak tidak pergi dengan segera;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat (Tanda Bukti Hak) Asli Nomor 00273 dengan nama pemegang hak atas nama Anton HasanDikembalikan kepada saksi Anton Hasan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIO A. MUMU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo Utara, serta dihadiri oleh ANDI NIRWANSAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Ferdiansyah, S.H.,

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN

Lbo



Lbo

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN